

1500891-83.2022.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... pelos crimes de furto qualificado, roubo, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, cuja extinção das penas pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos, (autos nº.s 0000086-83.2006.8.26.0511, 0000351-85.2006.8.26.0511, 0001079-58.2008.8.26.0511 nº 0001876-92.2012.8.26.0511 e 0002753-47.2003.8.26.0511 - fls. 53/60).

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500891-83.2022.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500891-83.2022.8.26.0063

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SALVADOR NUNES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de SALVADOR NUNES DA SILVA, devidamente qualificado na denúncia, dado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II (mediante escalada) do Código Penal, pois, no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 20h28min, na Avenida Doutor José Erineu Orfigoso, n.663, Jardim Nova Estância, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita, o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante escalada, consistentes em 14 (quatorze) calços de ferro, avaliados em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes ao estabelecimento Delta Indústria Cerâmica Ltda. Consta da denúncia que o acusado escalou o muro com alambrado e adentrou ao estabelecimento da vítima, subtraindo assim os bens supracitados. A Polícia Militar em patrulhamento de rotina visualizou o acusado em atitude suspeita, com um saco preto cheio de objetos, que quando percebeu a viatura policial, soltou o saco e começou a disfarçar, diante disso resolveram o abordar. Em revista pessoal, não localizaram nada de ilícito, porém dentro do saco havia 14 (quatorze) calços de ferro, o que foi suspeito, visto que o acusado já é conhecido nos meios policiais como furtador. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a Cerâmica, que é

próxima ao local dos fatos, momento em que o representante da vítima reconheceu os objetos furtados. Destaca-se que o delito foi cometido mediante escalada. Ouvido em solo policial, Salvador negou a prática delitativa, dizendo que acreditava que tais objetos seriam descartados, por isso tomou posse.

Auto de prisão em flagrante de delito à fl. 01.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 65/66).

Recebida a denúncia em 25 de agosto de 2022 (fl. 100), o Réu foi devidamente citado (fl. 109) e apresentou resposta à acusação às fls. 110/112.

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 121/123), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Em instrução, foram ouvidos o representante da vítima, as testemunhas, e interrogado o Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público e a defesa se manifestaram oralmente.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A defesa alega como preliminar a inépcia do aditamento e da denúncia, as alegações defensivas a embasar a inépcia se confundem com o mérito, pois se resumem a asseverar que o aditamento não encontra guarida no depoimento policial, ademais, não verifico irregularidade seja na denuncia, que cumpre os requisitos do art. 41, CPP, seja no aditamento que respeitou o procedimento do art. 384, CPP.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelos termos de depoimento (fls. 02/03 e 04), pelo termo de declarações (fl. 05), pelo termo de interrogatório (fl. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 12/13), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), pelas fotografias (fls. 16/17), pelo auto de avaliação (fl. 79), pelo laudo pericial do local (fls. 91/99), bem como pela prova oral colhida em audiência.

Francisco Santos de Lima, representante da vítima, em sede policial disse que se trata do caseiro e representa a Cerâmica Ortigoza e que são deixadas do Barracão da empresa peças de ferro usadas para fabricar mesas, que nesta noite foi avisado pela polícia militar que um indivíduo que já furtou a empresa "várias vezes" foi surpreendido nas proximidades da cerâmica carregando em um saco 14 (quatorze) peças de ferro, indo verificar estas peças encontradas em poder de Salvador o declarante as reconhece sem sobra de dúvidas como pertencentes à empresa, e que indo verificar no barracão que estavam viu que não estavam mais no local, sendo sem qualquer dúvida as mesmas que estava em poder de Salvador. Que para ter acesso ao local Salvador pulou um alambrado alto que cerca e cerâmica, tendo acesso ao barracão subtraiu as barras de ferro, e logo que saiu do local foi surpreendido pela polícia militar levando as barras de ferros que tinha acabado de levar do local. Que Salvador já furtou várias vezes a empresa, tendo conhecimento que costuma cometer inúmeros furtos na cidade, pelo fato de ser desocupado e viciado em drogas. Que estas peças de ferro valem cerca de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (fl. 05).

Ouvido em juízo, disse que trabalha para o pessoal da cerâmica, mora lá, estava na casa de um colega e o policial chegou com o salvador com um saco de ferro, as peças ele reconheceu como da cerâmica. Foi ao local e viu que ele entra pelos fundos da cerâmica, ele arrebenta o fundo e entra, esses calços eram da cerâmica, não eram objeto de descarte, já pegou salvador 3 vezes lá dentro furtando, já chegou a bater nele e dar conselho. No dia não estava lá na cerâmica. Acha que do mês 7 para o mês 8 foi consertado os danos que ele fez antes, o rompimento do galpão dos calços era diferente do primeiro rompimento.

A testemunha Fabiano Aparecido Cavalcanti, policial militar, em sede policial disse que se trata de policial militar lotado no município de Barra Bonita, e estando efetuando o patrulhamento ostensivo, verificamos o autor conhecido nos meios policiais por ser contumaz na prática de inúmeros furtos na cidade "Salvador", em atitudes suspeitas carregando um saco bastante pesado, tanto que se envergava carregando este saco, decidindo efetuar a abordagem. Percebendo que iria ser abordado, Salvador jogou o saco que carregava no solo, e tentou disfarçar pegando

uns galhos no chão. Efetuando a abordagem, com ele nada de ilícito foi encontrado, mas no interior do saco que carregava havia calças de ferro, mais especificamente 14 (quatorze). Como foi abordado próximo a uma empresa que ele já havia furtado, deslocamos para esta empresa, onde o representante desta reconheceu estas calças de ferro como pertencente à empresa, e verificou que tinham acabado de serem subtraídas do local, que a empresa se trata de uma cerâmica e o material furtado por Salvador é usado como matéria prima das mesas que fabricam. Diante do fato o condutor e depoente efetuou a voz de prisão no autor Salvador Nunes da Silva, apresentando a ocorrência nas dependências deste Plantão Policial. Que esclarece que não é a primeira vez que o autor Salvador furta o local, pois no dia 03 de julho do corrente ano foi Autuado em Flagrante Delito por ter furtado e mesma empresa, que se solto novamente cometerá novos furtos, pondo em risco a Ordem Pública, que para furtar o local teve que escalar uma alta cerca de alambrado (fls. 02/03).

Ouvido em juízo, disse que estava em policiamento quando observou um homem carregando um saco pesado, reconheceram ele como salvador, pessoa contumaz em furtos, ele soltou o saco e passou a andar em direção contrária, com ele nada de ilícito foi encontrado, no saco havia 14 sacos de ferro, de 40 kilos, o César o tinha prendido um mês atrás em uma cerâmica, foram até lá e o funcionário da empresa reconheceu como sendo de propriedade da empresa. Após o reconhecimento da vítima ele confessou, mas inicialmente disse que encontrara. No local não localizaram arrombamento, a empresa é gradeada, acha que ele escalou. Não viu o momento do furto. Não houve testemunhas.

No mesmo sentido, a testemunha Evandro César Domingues, também policial militar, em sede policial ratificou o esclarecido pela testemunha acima (fl. 04).

O Réu Salvador Nunes da Silva, em sede policial declarou que estava passando pelo local perto da Cerâmica Ortigoza, encontrando umas peças de ferro na beira de um barranco, escondidas para que fossem levadas, e as pegou pra vender, colocando no interior de um saco. Que não adentrou no local para furtá-las, sendo abordado pela polícia militar e apresentado nas dependências desta Delegacia de Polícia. Que não sabe quem teria deixado estas peças de ferro no barranco em que as encontrou. Que tem passagens por furtos nas nada deve a Justiça, que já furtou a cerâmica outras vezes, mas se arrepende. Que já fez uso de drogas no passado, mas atualmente somente usa bebidas alcoólicas, mais precisamente pinga. Que não sofreu qualquer espécie de violência ou constrangimento policial (fl. 06).

Em seu interrogatório, o Réu esclareceu que encontrou na beira do barranco os calços, não entrou dentro da firma. Não sabia que era da firma, achou que alguém tinha escondido. Tava na rua, fazia parte da calçada. Da outra vez foi os motores, mas também foram achados. Não cortou o arame da cerâmica. Dispensou a sacola quando viu a polícia para não ter mais problemas. Além de pedreiro, era catador de reciclagem.

Ou seja, a prova constante dos autos demonstra, sem qualquer dúvida, a existência e a autoria do crime de furto pelo Réu. Em que pese o acusado tenha negado a prática do crime, alegando em juízo que acreditou que tais objetos seriam descartados, por isso tomou posse deles, a sua tese defensiva não convence. O depoimento dos policiais foram uníssomos no sentido de que, estavam realizando patrulhamento, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, que por ser conhecido nos meios policiais pela prática de inúmeros furtos na cidade resolveram o abordar. Os militares esclareceram que o acusado estava em posse de um saco preto cheio de objetos; que dentro deste saco havia 14 calços de ferro.

Ademais, o representante da vítima reconheceu imediatamente os objetos furtados como de sua propriedade. Outrossim, a vítima esclareceu em juízo que tinha ciência de que o acusado já havia furtado o local várias vezes, concluindo assim que o réu já possui prévio conhecimento da dinâmica do local e de pontos estratégicos que poderia utilizar para subtrair os bens pertencentes à empresa. Friso que a res furtiva foi encontrada na posse do acusado.

Ademais, há muito a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a apreensão da "res furtiva" na posse dos agentes após o cometimento do crime e a ausência de justificativa convincente para o fato fazem presumir a autoria delitiva. Confira-

se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020) - g.n.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021) - g.n.

O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do princípio da insignificância ao ordenamento jurídico pátrio, delineando 04 (quatro) requisitos para a sua constatação: (i) conduta minimamente ofensiva; (ii) ausência de periculosidade do agente; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) lesão jurídica inexpressiva. Nesse sentido, o seguinte precedente:

"PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - 'RES FURTIVA' NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOCTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (STF. 2ª Turma. HC 84412/SP. Relator: Ministro CELSO DE MELLO. Data de julgamento: 19/10/2004. Data de Publicação: DJ 19/11/2004).

No caso, não se verifica a ausência de periculosidade do agente, pois, conforme consta de sua folha de antecedentes (fls. 53/60), foi condenado, por cinco vezes, por sentença transitada em julgado, além de estar sendo processado por outros delitos, o que comprova a sua contumácia na prática de infrações. Ademais, o valor do bem (fl. 79), R\$ 450,00, que foi recuperado, desborda de 10% do salário mínimo, que é o valor parâmetro utilizado pelos tribunais superiores. Desse modo, considero

obstado o reconhecimento da insignificância para fins de conclusão pela atipicidade do delito.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 91/99. O perito concluiu que "o acesso ao imóvel deu-se a partir da via pública, mediante transposição da cerca de vedação do setor anterior esquerdo do terreno, facilitada pelo seccionamento de um fio de arame; o acesso ao interior do galpão deu-se mediante arrombamento do portão deslizante do setor posterior do flanco esquerdo e houve emprego de alicate ou similar para seccionar o arame da cerca; e de instrumento(s) à guisa de alavanca para arrombar o portão do galpão".

Dessa forma, entendo irrefutável o aditamento da denúncia, conforme requerido pelo Ministério Público, para que a qualificadora do furto cometido pelo acusado conste mediante o rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), conforme demonstrado pelo laudo pericial supracitado.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Passo à dosimetria da pena

No que se refere à pena base, a circunstância judicial da culpabilidade, não se trata, aqui, de avaliá-la como elemento do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), mas sim de sopesar a reprovação que o crime e o seu autor merecem. Da análise dos autos, não se vislumbra nada, na conduta do Réu, que não componha o próprio tipo penal, sendo a culpabilidade, portanto, inerente ao próprio crime.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois foi condenado, por sentença transitada em julgado, pelos crimes de furto qualificado, roubo, ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, cuja extinção das penas pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos, (autos nº.s 0000086-83.2006.8.26.0511, 0000351-85.2006.8.26.0511, 0001079-58.2008.8.26.0511 nº 0001876-92.2012.8.26.0511 e 0002753-47.2003.8.26.0511 – fls. 53/60).

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou reduzir a pena. Os motivos do crime são a aquisição de patrimônio alheio. As circunstâncias do crime são neutras. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa da prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, e a existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), aumento a pena base em 1/7, fixando-a em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena provisória como pena definitiva.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, os maus antecedentes, e que o acusado está sendo processado por outros delitos contra o patrimônio, inclusive recentemente foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto cometido em face da mesma vítima dos presentes autos, tendo sido deferida sua liberdade provisória, o regime aberto não seria suficiente para repelir eventual reiteração de ações delituosas. De outro lado, está segregado há 4 meses, tem quase 60 anos e sua má antecedência é deveras antiga, assim, em consonância com os critérios apontados na

Súmula nº 269 do STJ e nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Não entendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois apesar de ser o Réu tecnicamente primário, as circunstâncias do crime e o fato de já ter sido condenado pelo crime de furto por diversas vezes, deixando transparecer que faz do crime um meio de vida, indicam que a substituição não é suficiente para atingir aos objetivos da pena. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para condenar o Réu SALVADOR NUNES DA SILVA, como incurso nas penas do art. 155, §4º, I, do CP, às penas de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pelo mínimo legal.

Considerando a pena em concreto fixada e que o réu está preso ao longo de todo o processo (desde agosto/2022) tenho que assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença. É que além de ter condenações anteriores que caracterizam maus antecedentes, está sendo processado por outros delitos, principalmente furtos, inclusive recentemente foi autuado em flagrante pelo crime de furto praticado em face da mesma vítima, tendo sido deferida sua liberdade provisória e aplicada medidas cautelares diversas da prisão, deixando transparecer que faz do crime um meio de vida, possuindo um risco considerável de reiteração de práticas criminosas. Assim, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, já que, diante de seus vários antecedentes demonstraram que em liberdade gera perigo concreto de recalcitrância. Providencie a imediata transferência do acusado para o regime compatível ao aplicado nesta sentença. Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (art. 387, IV, CPP). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF), ao IIRG.

b) intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c) expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça;

e) expeça-se certidão de honorários;

Condeno em custas, porém, desde já, concedo assistência judiciária gratuita por ser representado pela defensoria e diante do relatado em seu interrogatório.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumram-se as diligências necessárias e, oportunamente, arquivem-se.

Barra Bonita, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA